

【제 목】: 촉탁변호사 근무성적 평가 개선 필요(권고)

【내 용】

- 기획조정실은 소송 및 행정심판 등의 자문·대리, 관련 법령의 해석·적용, 계약서·소송서면 등 주요서류의 검토·작성 등을 원활히 하기 위해 촉탁변호사 제도를 운영하고 있다.
- 촉탁변호사 운영을 위해 규정한 「촉탁변호사 운영지침」 제12조(근무성적의 평가)에 따르면 촉탁변호사에 대한 평정은 근무성적 평정표에 따라 1, 2차 관리자에 의해 실시되어야 하며,
 - 시기적으로 9월초와 3월초에 실시함을 원칙으로 하되, 예외적으로 근무기간이 1개월 미만인 경우 다음 평정일에 포함하여 평가하도록 정하고 있다.

☞ 참고자료: 【촉탁변호사 운영지침】

제12조(근무성적의 평가) ① 촉탁변호사에 대하여 업무수행 태도, 업무수행 능력, 소송 및 자문건수 등 업무수행 실적, 복무상황 등을 고려하여 별지 제4호서식에 따른 촉탁변호사 근무성적 평정표에 따라 근무성적을 평가한다. 이 경우 1차 평정자는 관리부서 부장으로 하고, 2차 평정자는 부서장으로 한다.

② 근무성적 평가는 8월말과 2월말을 기준으로 9월초와 3월초에 실시함을 원칙으로 한다. 다만, 근무기간이 1개월 미만인 경우에는 다음 평정일에 포함하여 평가한다.

- 이에, 감사대상기간동안 촉탁변호사 근무성적 평가에 대해 확인한 결과, '18년 하반기 근무평정을 「촉탁변호사 운영지침」에 따라 3월초에 실시하였어야 함에도 특별한 사유 없이 이를 지연하여 '19년 상반기 근무평정 시('19. 9.) 함께 진행한 사실을 확인하였다.
- 또한 촉탁변호사 근무성적 평가방식에 대해 확인한 결과, 【그림 1】 '촉탁변호사 근무성적 평정표'에서와 같이 감사일 현재까지 서면평가 방식으로 진행하고 있는 실정이었다.

- 현재 우리 원 규모 및 사업영역확대에 따라 촉탁변호사의 수* 또한 점차 증가할 것이 예상되는 바, 촉탁변호사에 대한 근무성적 평가가 누락없이 적시에 진행되고, 평가의 신뢰성·효율성 제고 등을 위해 근무평정을 전산화하여 관리하는 등 체계적으로 운영할 수 있는 방안 마련이 필요하다.

* 촉탁변호사 수: 2018년 6명, 2019년 7명, 2020년 8명(예정)

【그림 1】 촉탁변호사 근무성적 평정표

촉탁변호사 근무성적 평정표						
1. 인력사항						
소 속		성 명	위촉일	평정기간		
기획조정실 법규송무부				2019.9.1. ~ 2020.2.24.		
2. 평가사항						
요소	항목	평가내용	배점	1차 평정자	2차 평정자	총점
업무수행 태도 (40)	근면 성실성	태사에 부지런하고 성실하며 자기업무에 최선을 다하라는 자세는 어떠한가?	10			
	적극성	맡은 바 업무를 의욕적이고 적극적으로 수행하며 출근수령하는 자세는 어느 정도인가?	10			
	협조성	조직전체의 이익을 항상 생각하고 상사 및 동료직원과의 협조관계는 원활한가?	10			
	교양 및 중성	기본적인 교양과 본별력을 갖추고 품행이 방정하며 인간관계는 원활한가?	10			
업무수행 능력 및 실적 (40)	업무지식 및 기능	업무수행에 필요한 전문지식 및 기능을 구비하고 이를 업무에 활용하는 정도는 어떠한가?	10			
	업무의 진행	담당업무를 수행함에 있어 정확성과 진신성은 어떠한가? 신뢰성이 있도록 완벽하게 처리하고 있는가?	10			
	소송수행 실적	※ 별지 제1호서식의 소송수행 건수 및 승소율 참고하여 평가	10			
	교육 및 자문실적	※ 별지 제2호서식의 교육 및 자문실적을 참고하여 평가	10			
복무상황 (20)	출근상황	결근, 지각, 조퇴 등 복무상 황은 양호한가?	20			
※ 항목별로 점수를 기재하여 평정하고, 확인자는 평정자 및 확인자의 총점과 평균점을 산출 기재 하되 소숫점 1자리까지 기재함.			총 점			

3. 종합의견										
1차 평정자	2차 평정자									
1차 평정자 2차 평정자										
4. 평정자 서명										
구분	소속	직급	성명	서명						
1차 평정자	기획조정실 법규송무부	2급	이강균							
2차 평정자	기획조정실	1급	강용병							
5. 관정기준(평균점수로 관정)										
매월	우수	보통	미흡	부적격						
90-100	81-89	70-79	60-69	60점미만						
6. 기 타										
가. 피평정자 대상별 평정자										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">평정자</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1차 평정자</td> <td>2차 평정자</td> </tr> <tr> <td>관리부서 부장</td> <td>부서장</td> </tr> </tbody> </table>					평정자		1차 평정자	2차 평정자	관리부서 부장	부서장
평정자										
1차 평정자	2차 평정자									
관리부서 부장	부서장									
나. 종합의견란 기재										
○ 평정자(1차 및 2차)는 피평정자의 근무평가 평정에 대한 종합의견을 기재함										
다. 평정요령										
○ 평정은 피평정자 개인별로 평정하되, 절대평정함										

【조치할 사항】

- 기획상임이사는 촉탁변호사 근무성적 평가의 신뢰성·효율성 제고를 위해 근무평정을 전산화하여 관리하는 등의 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)